

[예상][15.03-2]심리불속행 제도의 취지 및 범위와 상고심에서 새로운 사실 및 증거 제출의 허용 여부

【문제 15.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 항소심에서 승소하였다. 피고 乙은 이에 불복하여 2024. 4. 1. 상고장을 제출하였고, 대법원은 2024. 4. 15. 乙에게 상고기록접수통지서를 송달하였다. 乙은 상고이유서를 작성하던 중 질병으로 입원하게 되어, 통지서를 받은 날로부터 21 일째 되는 날에야 상고이유서를 우체국에 접수하였다.

한편, 乙이 제출한 상고이유서에는 "원심판결이 법령의 해석을 그르쳐 대법원 판례와 상반되는 판단을 하였다"는 내용이 포함되어 있었다. 대법원은 이 사건이 상고심절차에 관한 특례법 제 4 조에서 정한 심리불속행 사유에 해당하는지 여부를 검토하고 있다.

또한, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 손해배상을 청구하였으나 항소심에서 기각되었다. 丙은 상고심에서 항소심이 판단하지 않은 새로운 사실관계인 "丁의 추가적인 불법행위"를 주장하며 관련 증거를 대법원에 제출하였다. 대법원은 丙이 제출한 새로운 증거를 기초로 항소심 판결을 뒤집을 수 있는지 확인 중이다.

(물음 2) 상고심절차에 관한 특례법상 "심리불속행" 제도의 취지와 적용 범위를 설명하고, 丙의 사례와 같이 상고심에서 새로운 사실이나 증거를 제출하는 것이 법률심의 원칙상 허용되는지 여부를 판례의 태도에 근거하여 기술하시오.